

연구소기업의 부적정 행위 관련 조사보고

〈감사부, '22. 2. 4.(금)〉

I. 조사배경

- 연구소기업의 외부기관 진정 및 내부민원과 관련하여 기술탈취, 무단도용 주장에 대하여 관련 규정의 위반 여부 조사 필요

II. 조사범위 및 주안점

- 본 조사는 연구소기업이 국토교통과학기술진흥원에 연구원이 부당하게 기술탈취, 무단 도용했다는 민원의 사실관계 확인과 연구원 명예 훼손 위반 여부 및 용역입찰 건에 대한 연구소기업의 연구원 민원 제기 적절성 여부 확인

III. 조사 기간 및 참여자

- 조사기간 : 2022. 1. 25.(화) ~ 2. 4.(금)
- 참 여 자 : 감사부장 외 4인(감사팀장, 감사인 3인)

IV. 조사내용 및 결과

1. 연구소기업의 진정내용

- 연구소기업은 국토교통과학기술진흥원(이하 “진흥원” 이라 함)의 연구개발과제 공고¹⁾시 S***사업단에 연구소기업이 공동연구기관으로 참여하는 계획(안)을 송부하였으나, S***사업단은 연구소기업이 제안한 공동연구 계획(안)을 반영하지 않고 단독으로 제안서를 작성하여 원내 연구업무심의회에 심의 요청(2021.2.20.), 진흥원에 과제제안서를 제출(2021.3.4.)하여 과제협약(2021.4.1.일자)을 체결하였다고 주장하고 있으며,
- S***사업단은 2021년 5월 과제협약변경을 통한 공동연구를 재차 제안하며, 공동연구를 미끼로 연구소기업이 자체예산으로 수행한 연구결과의 공유를 요청하여 받아 갔으며, 8월에 또다시 공동연구 참여 약속을 어김으로써 연구소기

1) 연구개발과제 공고 : “KASS 안전운영기술개발”과제

업을 2차례나 기만하였다고 주장하는 등

- 연구소기업은 대외적으로 한국항공우주연구원(이하 “연구원”이라 한다)이 연구소기업이 제공한 과제제안서를 연구소기업의 승인 없이 무단으로 도용하여 진흥원과 협약 체결한 행위는 연구소기업의 기술을 탈취하여 진흥원의 과제를 불법적으로 수주한 범죄행위로, 과제의 수주 및 수행과 관련한 연구원의 행위에 대해서 철저한 진상규명과 합당한 조치를 요구하는 이메일(2022.1.3.)과 진정서를 진흥원 R&D 사업본부 항공실장에게 송부함
- 또한, 구매조달팀에서 진행한 “KASS 운영체계 구축 요구사항 개발” 용역과 관련하여 내용증명 우편으로 1) 공개경쟁입찰에 연구소기업이 참가하는 것이 제 법령에 저촉되는지 여부, 2) 입찰 취소사유인 구매조달 절차상의 문제에 대해서는 조달청과 아무런 협의도 진행하지 않은 채, 연구소기업의 입찰 참가자격과 관련한 법률 검토만 하고 있는 이유, 3) 연구소기업 지정을 철회하는 방안을 검토한 이유 등 “연구소기업의 입찰 참가자격에 대한 질의” (2021.11.22.자)를 요청 및 진흥원에 “KASS 안전운영기술개발과제 추진 경과” 문서로 민원을 제기함

2. 성과귀속 및 업무절차

- 국가연구개발사업 수행시 생성된 연구성과물의 소유와 관련하여, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제20조(연구개발성과의 소유)①항, ②항, 「국토교통 연구개발사업 관리지침」 제15조(연구개발성과의 귀속 등)①항, ②항에서 유형적 성과는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관이 소유로 한다고 명시하고 있으며, 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 한다고 명시하고 있고,
- 연구원 「자체연구사업 관리기준」 제28조(연구개발에 따른 결과물의 소유) ②항(2019.1.18., 개정기준, 2021.12.13., 동 조항 삭제)에서도 산업재산권·연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 연구원 소유를 원칙으로 하고 있음
- 또한, 「S***사업단 운영규정」 제18조(타 규정 등의 적용)에 따라 S***사업단에 파견된 연구원의 직원 또는 S***사업단에서 직접 채용한 직원은 연구원 규정을 준용하여야 하며, 「지식재산권 관리규정」 제4조(권리승계) ①항

에는 “발명자의 직무발명에 의하여 발생한 권리는 이 규정에 의하여 연구원이 이를 승계한다.” 라고 명시하는 등 연구원에서 수행한 과제 및 직무발명 등을 통해 도출된 성과는 연구원 소유임을 명시하고 있음

- 연구원은 「공공기관 운영에 관한 법률」(이하 “공공기관운영법”이라 한다) 제4조 및 제5조에 따라 지정된 기타 공공기관으로 계약업무에 대하여는 「기타공공기관 계약사무 운영규정」이 적용되며, 동 규정 제2조 ④항2)에 따라 달리 규정하고 있지 않은 내용은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」을 준용하며, 동 법령 제6조(계약사무의 위임·위탁)에 의하여 조달청에 계약과 관련한 계약사무 등을 위임 및 위탁할 수 있으며, 입찰공고는 연구원의 사정 등에 의해 입찰취소 공고 후 취소할 수 있음

3. 사실확인

① 연구원이 연구소기업의 과제제안서 무단 도용 및 기술탈취 주장 관련

- S***사업단은 국토교통부에서 지원하는 “S***사업단 운영 및 체계 개발”(2017년도)과 “APV-I급 SBAS 지상시스템 개발”(2019년도)과제 수행 시 ESSP와 KASS 인증, 운영 및 유지보수 등에 대한 기술지원 및 자문 계약을 수행하였으며,

2017년 (1차)	2019년 (2차)
1. 계약명 : 한국형 SBAS 서비스 제공 계획 수립에 대한 기술지원 및 자문 2. 계약기간 : '17.9.12.~'18.6.12. (9개월) 3. 계약비용 : 189,990유로 (약 2억 5천만원) 4. 연구책임자 : ○○○ 5. 재원 : 국토교통부(S***사업단 운영/체계개발) 6. 주요내용 : KASS 운영센터 활동계획, 운영, 유지보수, 안전·인증 업무내역 기술지원 7. 산출물 : 업무정의서, 작업구조, 활동계획 기술자료로 “KASS 안전운용기술개발 과제” 기획에 활용	1. 계약명 : KASS 통합운영국 개발을 위한 기술지원 및 자문 2. 계약기간 : '19.11.12.~'20.12.31. (13.5개월) 3. 계약비용 : 216,000유로 (약 3억원) 4. 연구책임자 : XXX 5. 재원 : 국토교통부(APV-I급 SBAS 지상시스템 개발) 6. 주요내용 : KASS 통합운영국 개발, 운영준비, 운영도구, 인증준비 기술지원 7. 산출물 : KASS 운영준비자료, 운영도구개발 기술자료로 “KASS 안전운용기술개발 과제” 기획에 활용

- 2020년 자체연구사업으로 “KASS 실용화 기술개발 기획 연구”를 수행하여 “위성항법보정시스템 안전운용 기술개발사업” 신규 R&D 과제를 창출하였음

2) 기타공공기관 계약규정 제2조 ④항 : 기타공공기관의 계약에 관하여 이 규정에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 공기업·준정부기관 계약사무 규칙 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용한다.

2020년 (자체연구사업)

1. 과 제 명 : KASS 실용화 기술개발 기획연구 보고서 2. 과제기간 : '20.4.1.~'20.12.31. (9개월)
3. 과제금액/연구책임자 : 1억원 / 연구책임자 : ○○○
4. 주요성과
 - 1) **신규 R&D 과제 창출 완료**(위성항법보정시스템 운영기술개발 과제, 예산 189억원)
 - 2) KASS 운영기술 개발 연구 기획 완료(KASS 운영기술, KASS 운영체계 요구사항, KASS 성능 유지 및 감시 도구 임무요구사항 도출, 각 요구사항 검증기술 개발을 위한 연구계획 수립, KASS 성능 유지 및 감시기술 개발 기획)
 - 3) 심리스 제공 기술개발 기획 완료(심리스 보정신호 제공 기술 개발 기획, 고신뢰 위성항법 원천 데이터 제공 기술 기획 완료)

※ **항우연은 위성항법보정시스템 운영기술개발 과제를 기획한 기관으로 '21년 동 과제 수행기관 선정시 가장 유력한 후보 기관임**
5. 산출물 : 국토교통과학기술진흥원 기획사업 (위성항법보정시스템 안전운용 기술개발사업)

- S***사업단 □□□ 및 ◇◇◇은 연구소기업에게 “공동연구기관으로 참여하는 내용으로 과제제안서를 작성 요청” 한 바 없으며, S***사업단 및 위성***** 타 인원들이 해당 과제에 대한 사전 정보가 없는 상태에서 갑자기 과제를 수행하게 되었기 때문에 기존에 과제 수행을 위해 준비해 왔던 자료에 대한 공유 차원에서 자료를 요청한 것이라고 답변함
- 또한, 연구소기업이 공동으로 수행하는 연구개발제안서를 연구소기업이 작성하여 연구원에 제공한 자료(2021.2.18., △△△ 이메일)는 S***사업단에서 기존에 보유하고 있던 자료(ESSP 산출물 등)로 확인되었으며, S***사업단에서는 내용이 사업계획과 적절하지 않다고 판단하여 사용하지 않았다고 주장함
- S***사업단은 사업단 내부회의(4월말)에서 국토교통부, 진흥원의 의견(사업단 자체인력 수급의 어려움 등)을 감안하여 연구소기업과 공동연구를 검토하는 과정에서 공동연구를 위한 “협약변경용 계획서 내용 작성요청” 이메일(2021.5.6., ◇◇◇)을 연구소기업에 발송하여 연구소기업으로부터 ESSP 문서 8종, 연구소기업 문서 13종(2021.5.17.~8.9)을 받았지만 정식으로 받은 자료가 아니라 검토만 하였다고 하였음
- S***사업단은 연구소기업에서 작성한 과제제안서는 요약본과 성과점검기준표였으며, 전체 내용은 S***사업단에서 작성하였으므로 도용하지 않았고, 연구소기업에서 작성한 과제제안서 요약본 및 성과점검기준표의 해당 부분의 내용은 과제 RFP에 제시된 단계별 성과 목표 및 지표 설정 방법에 따라 작성되어 있던 내용이며, 특히 성과점검기준표는 기존 기획보고서(page.82~83에 제시된 최

중 성과물 목록과 동일)에 있는 내용을 정리한 수준으로, 과제책임자가 생각하는 방향과 다른 부분이 많아서 S***사업단에서 자체적으로 작성하였다고 답변함

- 연구소기업은 S***사업단이 연구소기업의 제안서를 승인 없이 무단으로 도용하여 공동연구 부분을 삭제하고 진흥원과 협약을 체결하는 등 연구소기업의 기술을 탈취³⁾했다고 주장하였으나, 연구소기업은 연구소기업의 사업수주를 목적으로 자료제공을 한 것으로 S***사업단이 연구소기업의 자료를 몰래 또는 빼앗아서 자료를 이용하였다고 볼 수 없을 뿐만 아니라,
- 연구소기업에서 작성한 과제제안서 요약본 및 성과점검기준표의 내용은 과제 RFP에 제시된 단계별 성과 목표 및 지표 설정 방법에 따라 작성되어 있던 내용으로 기존 기획보고서(page.82~83에 제시된 최종 성과물 목록과 동일)에 있는 내용을 정리한 수준으로 연구소기업의 과제제안서를 이용하였다고 볼 수 없으며, 오히려 연구원 소유의 기존 기획보고서를 연구소기업에서 연구원의 결과물을 사용한 것이라 할 수 있음
- S***사업단 □□□의 2021. 2. 20. 메일을 보면, “연구계획서는 항우연 주관으로 우선 작성하여 제출(부득이 주관기관으로만 제출)하며, 연구용역을 연구소기업이나 중소/대기업에 맡겨서 과업을 추진할 것으로 판단된다”라는 내용으로 연구소기업 ○○○에게 보낸 사실이 있으며,
S***사업단 □□□은 이와 같은 내용으로 보낸 이유는 연구소기업 대표가 이전까지만 해도 사업단장이었으며 본 사업을 처음부터 추진하던 사람으로서 예의상 이와 같은 내용으로 메일을 보냈다고 주장하고 있으나, 사업 수주가 우선 목표인 연구소기업의 대표 입장에서는 중요한 의미로 받아들일 수 있어 사실과 다른 내용으로 표시하는 것은 적절한 행위가 아님
- 또한, S***사업단 □□□이 연구소기업 △△△에게 보낸 이메일(2021. 5. 25.)에서 “협약을 마치고 공동연구기관으로 들어오시면 요청드리려고 했습니다만, 그전에 주고 받는 메일이 있으실 것 같아서…”라는 내용으로 보낸 사실이 있으며,

3) 도용 및 탈취 : 국립국어원 표준국어대사전 기준에 의하면 도용((盜用))이란 남의 물건이나 명의를 몰래 쓰는 것을 말하며, 탈취(奪取)는 빼앗아 가지는 것으로 정의

S***사업단 ◇◇◇은 연구소기업 △△△에게 보낸 이메일(2021. 5. 6.)에서 “첨부 협약용 계획서에 공동연구기관을 포함한 계획서를 수정하기 위해서 연구소기업 관련 내용을 추가해 주시면 감사하겠습니다” 라는 내용으로 보낸 사실이 있음

- S***사업단은 위와 같이 연구소기업을 공동연구기관으로 추진하기 이전에 연구원의 사전 의견을 충분히 검토하여 추진하여야 함에도 미리 연구소기업과 협의를 진행함으로써 연구소기업이 연구원과 공동연구기업으로 추진되리라는 기대를 갖도록 하였고, 결국 연구원과 연구소기업의 공동연구가 이루어지지 않게 되자 연구소기업을 기만하였다는 내용으로 연구소기업이 민원을 제기하였음

② 용역입찰의 취소에 대한 연구소기업의 연구원에 대한 민원

- 구매조달팀은 “KASS 운영체계 구축 요구사항 개발” 용역 추진과 관련하여 조달청 등 계약사무의 위임 및 위탁 기준 보고(2021.10.18.) 후 조달청 입찰공고(2021.10.22.)를 하였으나, 1) 연구소·창업기업과 연구원 구매 계약체결 가능 여부, 2) 연구소·창업 기업 설립·지원 취지와 관련 법령 상충 여부 등 공직윤리법 및 임직원 행동강령 등에 위배되는지 등의 내부검토를 위하여 조달청 입찰공고를 취소(2021.10.29.)한 바 있음
- 연구원 구매조달팀은 입찰을 포함한 계약업무 전반에 있어 관련 법규 및 규정 등에 대한 저촉 여부 등을 검토하여 적법하게 업무수행을 할 의무가 있음. 따라서 연구원에서 창업한 연구소기업의 경우 연구원에서 발주한 용역입찰 관련 이해충돌 등 입찰 과정에서 발생 될 수 있는 문제점들을 관련 법규의 적정성 여부 검토 등으로 인한 입찰절차 변경(취소 등)에 대하여 민원을 제기하는 것은 적절하지 않음

4. 결 론

- 연구소기업은 2021. 2. 16. 설립·운영하면서, 2021. 1월 국토교통부 과제로 진흥원에서 공고한 “KASS 안전운영기술개발과제”에 공동연구를 목적으로 S***사업단에 과제제안서를 제공하였으나 S***사업단은 자체적으로 “KASS 안전운영기술개발과제”를 수행하고자 하였으며, 이 과정에서 연구소기업이

과제 참여를 통하여 사업 수주를 하려 하였으나 목적이 이루어지지 않았고, 이후 5월에는 S***사업단의 요청으로 협약변경용 계획서 내용을 작성하는 등 공동연구 추진을 기대하였으나 연구원의 계획변경으로 이루어지지 않아 이에 따른 불만으로 진흥원에 민원을 제기한 것으로 보임

그러나 연구소기업은 설립 이전인 2021. 2. 15.까지는 여전히 연구원 소속 S***사업단 인원으로 연구소기업 창업이전의 기술은 연구원에 귀속된 연구 성과물로서 이러한 기술자료를 바탕으로 작성된 자료이거나 기존 자료를 제공한 것이며, 일부 제공된 자료에 대하여도 S***사업단은 활용하지 않았다고 주장하는 등 확인되지 않는 사실과 다른 내용을 근거하여 연구소기업의 자료를 도용·탈취하였다고 주장하며 민원을 제기하는 것은 부적절할 뿐만 아니라 연구원 명예를 실추시키는 행위임

- 또한, S***사업단 □□□의 이메일(2021.2.20.) “연구용역을 연구소기업이나 중소/대기업에 맡겨서 과업을 추진할 것으로 판단된다” 라는 내용으로 연구소기업 ○○○에게 보낸 사실 관련하여, 사업 수주가 우선 목표인 연구소기업의 대표 입장에서는 중요한 의미로 받아들일 수 있어 사실과 다른 내용으로 표시하는 것은 적절한 행위라 할 수 없으며,
- S***사업단 □□□과 ◇◇◇은 연구소기업을 공동연구기관으로 추진하기 이전에 연구원의 사전 의견을 충분히 검토하여 추진하여야 함에도 미리 연구소기업과 협의를 진행함으로써 연구원과 연구소기업과의 공동연구가 이루어지지 않게 되자 연구소기업을 기만하였다는 내용으로 연구소기업이 민원을 제기하도록 원인을 제공한 사실이 있음
- 연구원에서 발주한 용역입찰 관련, 연구원 구매조달팀은 입찰을 포함한 계약업무 전반에 있어 관련 법규 및 규정 등에 대한 저촉 여부 등을 검토하여 적법하게 업무수행을 할 의무가 있음.
따라서 연구소기업이 연구원에서 발주한 용역입찰에 있어 이해충돌 등 입찰 과정에서 발생 될 수 있는 새로운 문제점들을 관련 법규의 적정성 여부 검토 등으로 인한 입찰절차 변경(취소 등)에 대하여 민원을 제기하는 것은 적절한 행위라 볼 수 없음

V. 조치할 사항

- 연구소기업은 진흥원에서 공고한 “KASS 안전운영기술개발과제”에 공동연구기관으로 참여하고자 S***사업단에 제안하는 과정에서, 대외적으로 확인되지 않은 사실과 다른 내용에 대해 제안서 도용, 기술탈취를 주장하며 진흥원에 진정서로 제출하여 연구원의 명예를 훼손하고 공공기관으로서의 신뢰를 실추시키는 결과를 초래하였음

따라서 연구원 「인사관리규정」 제29조(품위유지의 의무) “직원은 연구원의 명예와 위신을 실추시키거나 손상시키는 일이 없도록 언행을 조심하여야 하며 건강과 수양에 유의하여 예절과 품위를 도야하도록 노력하여야 한다.”를 위반한 위성***** 책임연구원 ○○○(연구소기업)에게 “**경고**” 조치하시고,

- S***사업단은 “KASS 안전운영기술개발과제”에 대한 연구계획서를 진흥원에 제안하는 과정에서, “연구용역을 연구소기업이나 중소기업에 맡겨서 과업을 추진할 것으로 판단된다”라는 내용 및 “첨부 협약용 계획서에 공동연구기관을 포함한 계획서를 수정하기 위해서 연구소기업 관련 내용을 추가해 주시면 감사하겠습니다” 등 연구소기업에게 이메일을 보내어 사업 수주가 우선 목표인 연구소기업 ○○○로 하여금 확정되지 않은 사실을 인지하게 하여 연구원에 민원의 원인제공을 하게 한 사실이 있음

따라서 연구원 「인사관리규정」 제29조(품위유지의 의무)를 위반한 S***사업단 □□□, ◇◇◇에게 “**주의**” 조치하시기 바랍니다.